主題精選：地籍清理 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 地籍清理代為標售有關優先購買權之法律性質
發布日期: 2025-06-10
內文
依據地籍清理條例規定，當部分有問題之地籍無法釐清時，將由直轄市或縣（市）主管機關代
為標售，並依同法第12條規定，下列之人，依序享有優先購買權：
1. 地上權人、典權人、永佃權人、農育權人。（以登記之先後定之）
2. 基地或耕地承租人。
3. 共有土地之他共有人。
4. 本條例施行前已占有達十年以上，至標售時仍繼續為該土地之占有人。
其中，關於優先購買權之法律性質，在學說上，係以「形成權」為通說，亦即當優先購買權人
一經主張，則買賣關係旋即成立，無庸出賣人承諾。然而，有學者認為針對地籍清理條例所定
優先購買權之法律性質，應屬「訂約請求權」，而非形成權，其理由如下(陳立夫，2025)：
1. 所定之優先購買權人，擬行使優先購買權，應主動地於決標後，10日內檢附相關證明文
件，向執行標售之直轄市、縣（市）主管機關提出申請，並由該主管機關予以審查決定申
請人是否得優先購買。
2. 本條各款規定之不同優先順位優先購買權人，如均有申請優先承購時，則直轄市、縣
（市）主管機關尚須就其優先順序者決定購買者。
簡言之，該優先購買權係透過申請，且須經過審查，而不同於土地法之共有、基地等法定優先
購買權，一經表示即成立。
資料來源：陳立夫，2025，地籍清理條例規定之優先購買權──臺北高等行政法院高等庭112年
度訴字第99號判決解說，月旦實務選評，第5卷，第4期。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下